

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan dotčeného regionu jižního Plzeňska se obracím na Ministerstvo pro místní rozvoj s připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části týkající se akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Z níže uvedených důvodů s navrženým řešením nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Odsouvání dopadů degraduje smysl akceleračních oblastí

Námítkou je, že odsouvání řešení dopadů do dalších řízení vyprazdňuje smysl akceleračního režimu. Akcelerační režim má fungovat pro lokality s vyřešenými střety. Pokud návrh počítá s vyřešením střetů až v dalších řízeních, popírá vlastní logiku akceleračního režimu a vystavuje obyvatele riziku, že budou rozhodnutí činěna bez dostatku informací.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

2. Hluk a infrazvuk nejsou dostatečně vyhodnoceny

Vznáším námítku proti nedostatečnému posouzení vlivů hluku a nízkofrekvenčních složek z větrných elektráren na zdraví obyvatel v okolních obcích. Dokumentace neobsahuje konkrétní hlukové modelace pro jednotlivé obce, pouze obecné odkazy. Mezinárodní výzkum (WHO, recenzované přehledy) přitom uznává hluk z VTE jako faktor obtěžování i poruch spánku. Bez konkrétních modelů nelze tvrdit, že obyvatelé nebudou postiženi.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Health Canada (2014–2018). Wind Turbine Noise and Health Study.

3. Rekreační hodnota krajiny bude poškozena

Námítkou je, že navrhované VTE poškodí rekreační hodnotu krajiny jižního Plzeňska, která je důležitá pro místní obyvatele i pro celý Plzeňský kraj. Cyklotrasy, turistické trasy, vyhlídky a tradiční vesnické krajiny jsou důležité pro rekreaci i regionální turismus. Trvalá přítomnost dominantních turbín tuto hodnotu sníží a může mít vliv i na drobné podnikání spojené s rekreačním cestovním ruchem.

Právní podklad: § 18 stavebního zákona; čl. 35 Listiny; princip proporcionality.

4. Stanoviska obcí by měla mít reálnou váhu

Námítkou je, že stanoviska obcí proti zařazení do akceleračního režimu nemají v procesu reálnou váhu. Obce dotčené AOV 51, 62 a 63 opakovaně vyjádřily nesouhlas. Pokud jejich stanoviska nejsou v procesu věcně vypořádána, je porušen princip respektu k územní samosprávě i smysl účasti obcí v územním plánování.

Právní podklad: Zákon č. 128/2000 Sb. (§ 2 odst. 2, § 35 odst. 1); čl. 8 Ústavy ČR.

5. Sledování úhynů nenahrazuje ochranu druhů

Vznáším námítku proti tomu, že dokumentace zaměřuje monitoring úhynů za reálnou ochranu druhů. Sledování mortality ptáků a netopýrů má v lepším případě statistickou hodnotu, ale samo o sobě životy zvířat nezachrání. Pro chráněné druhy, kde i ztráta jednotlivých jedinců znamená populační dopad, je princip prevence – tedy nevybrat konfliktní lokalitu – jedinou účinnou ochranou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; směrnice o ptácích a stanovištích.

6. Horizontové umístění brání ochraně dálkových výhledů

Nesouhlasím s navrženým horizontovým umístěním VTE, neboť dojde k trvalému narušení dálkových výhledů, které jsou hodnotnou součástí krajinného rázu jižního Plzeňska. Otevřené dálkové výhledy z polních cest, vyhlídek, kostelních věží a turistických tras patří k hodnotám regionu. Po umístění větrných elektráren v horizontových polohách budou tyto výhledy trvale narušeny stavbami několikanásobně přesahujícími jakékoli stávající dominanty.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.

7. Akcelerační režim omezí standardní posouzení vlivů

Nesouhlasím s aplikací akceleračního režimu, neboť omezí standardní procesy posuzování vlivů, které jsou pro tak rozsáhlé záměry nezbytné. Zařazením lokality mezi akcelerační oblasti se snižuje rozsah standardních posouzení EIA a souvisejících procesů. Pro lokalitu s prokazatelnými střety to znamená oslabení ochrany obyvatel i přírody – přesně to, čemu má RED III v akceleračních oblastech předcházet.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb.; směrnice EIA 2011/92/EU.

8. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námítkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

9. Účast veřejnosti je pouze formální

Nesouhlasím s tím, že účast veřejnosti je v procesu pouze formální a probíhá až nad de facto hotovým návrhem. Aarhuská úmluva i SEA směrnice požadují, aby se veřejnost mohla zapojit již ve fázi, kdy jsou ještě otevřené možnosti. V tomto případě je veřejnost zapojena až ve fázi vypořádání připomínek, kdy je obtížné principiální podobu návrhu zásadně měnit.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny.

10. Migrační koridory zvěře nejsou dostatečně chráněny

Námitkou je, že návrh nezohledňuje pravidelně využívané migrační koridory velkých savců (srnčí, jelení zvěř, divoké prase) v dotčeném území. Studie z evropských zemí ukazují, že velká zvěř se větrným parkům aktivně vyhýbá, čímž dochází ke ztrátě funkčního habitatu i k tlaku na okolní lesní porosty. V navržených AO procházejí významné migrační trasy, jejichž narušení může mít regionální dopad na populace zvěře.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti; princip prevence.

S ohledem na výše uvedené námitky žádám, aby byly akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu vyřazeny a aby byly hledány lokality méně konfliktní vůči obyvatelům, krajině i přírodě.

V dne

Podpis: